

1501936-15.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... legal, aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, regime aberto para cumprimento da pena e recurso em liberdade.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, o policial Edmo declarou que realizavam patrulhamento preventivo na região, por ser região conhecida pelo tráfico de drogas, quando se depararam com uma fileira de pessoas. Viram os réus em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501936-15.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501936-15.2022.8.26.0228 - Controle 119-22

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE ROBERTO SANTOS DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

JOSÉ ROBERTO SANTOS DE SOUZA e BEATRIZ CANTANHÊDE (nome social de Luciano Cantanhêde Ramos) foram denunciados como incursos nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 23h15, na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 4050, Pari, São Paulo/SP, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, (i) 103 porções de cocaína, com peso líquido de 27,3g; (ii) 88 porções de ecstasy, com peso líquido de 29,3g; (iii) 87 frascos contendo lança-perfume, com volume líquido de 870ml; (iv) 28 porções de cocaína, com peso líquido de 7,5g; (v) 30 porções de ecstasy, com peso líquido de 11,2g; (vi) 12 frascos contendo lança-perfume, com volume líquido de 120ml, substâncias

entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar

Os réus foram regularmente notificados (fls. 118 e 153), ofereceram defesa prévia (fls. 175 e 185) e a denúncia foi recebida em 21/02/2022 (fls. 191).

Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais civis Edmo e Thiago e a testemunha de defesa Paulo. Ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia, com fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade e variedade das drogas e regime fechado para início do cumprimento da pena.

Pela Defesa do réu JOSÉ ROBERTO foi requerida a absolvição por insuficiência de provas, e em caso de condenação, fixação pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa da ré BEATRIZ requereu absolvição nos termos do artigo 386, inciso V e VII, do CPP, desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, e em caso de condenação, fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, regime aberto para cumprimento da pena e recurso em liberdade.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, o policial Edmo declarou que realizavam patrulhamento preventivo na região, por ser região conhecida pelo tráfico de drogas, quando se depararam com uma fileira de pessoas. Viram os réus em atitude suspeita e em abordagem, localizaram os entorpecentes na posse dos réus. Localizaram lança-perfume, êxtase, acredita que também havia cocaína. Os dois portavam drogas variadas. O réu JOSE ROBERTO confessou o delito e BEATRIZ ficou em silêncio. Os réus estavam juntos, com contato visual, mas havia distância entre os dois. Os acusados se assustaram com a viatura, o que gerou a abordagem. Havia um evento no estádio da Portuguesa nas imediações do local da abordagem. As pessoas que lá estavam se preparavam para entrar no evento. De longe os réus foram vistos juntos, mas com a aproximação da viatura mantiveram distância. O local era conhecido pelo tráfico de drogas na região. Não tinham informação de características do réu.

O policial Thiago relatou que estavam em patrulhamento e se depararam com uma fila de entrada em frente ao estádio do Canindé, onde havia um evento de música.

Avistaram os acusados em atitude suspeita e realizaram abordagem, localizando os entorpecentes na posse dos réus. BEATRIZ tinha quantidade maior de entorpecentes que JOSÉ ROBERTO, além de comprimidos de êxtase que não havia com JOSÉ. A fila era de entrada para o evento de música e os réus estavam conversando com pessoas da fila, mas não estavam na fila. Havia máquina de cartão com a ré BEATRIZ. As drogas foram encontradas nas bolsas. Os fatos se deram antes da meia-noite. A aglomeração da fila era grande. Com BEATRIZ havia frascos de lança-perfume, invólucros de substâncias brancas e comprimidos aparentando ser êxtase. Não realizaram diligências à residência dos réus. A abordagem foi realizada por rotina, não havia investigação prévia.

A testemunha Paulo declarou que conhece ambos os réus e que BEATRIZ é sua amiga de longa data e sua funcionária. Sobre os fatos, o depoente estava junto com BEATRIZ aguardando para entrar na festa, são usuários de drogas, compraram o entorpecente e foram ao banheiro para fazer uso. Os policiais bateram no box, abriram a porta, pegaram BEATRIZ pelo braço. Estavam fazendo uso da droga na festa para se divertir. Ficou sabendo que BEATRIZ foi levada pela polícia. Soube que JOSE ROBERTO estava abordado no mesmo local com BEATRIZ. No local havia a festa Agrada Gregos. Não foi na delegacia, seu advogado Dr. Wagner foi. BEATRIZ estava com o depoente dentro do banheiro, quando a ré foi colocada para fora. A ré foi conduzida para a saída de carga e descarga do local, mesmo local que estava EJOSE ROBERTO. A substância ketamina foi comprada do lado de fora do evento. A ré BEATRIZ faz muito uso de drogas, a conhece há 10 anos e trabalha com o depoente há 2 anos. BEATRIZ trabalha como profissional do sexo como renda extra e nas festas que o depoente promove como hostel. O depoente paga os funcionários em dinheiro ou transferência. O pagamento

dos programas é feito para BEATRIZ pela máquina. O evento ocorreu no Sonora Garden, estavam lá a lazer. A empresa do depoente se chama Industria Club. A depoente confere lista, contagem de ingresso e liberação dos não pagantes na portaria. O depoente não tem relação com o trabalho de BEATRIZ como profissional do sexo. O depoente e BEATRIZ fazem uso da droga Key. Não viu a abordagem e busca pessoal feita pela polícia em BEATRIZ. A ré estava com uma bolsa. Conhece JOSE ROBERTO de festas em comum. BEATRIZ passou pela revista com o depoente, já estavam no local há 40 minutos. BEATRIZ foi retirada do banheiro por três pessoas, que se identificaram como policiais, mas não apresentaram a funcional. Retornou no dia seguinte e soube que o chefe de segurança da festa era um daqueles que se identificou como policial. Ao ser interrogado, o réu JOSÉ ROBERTO afirmou que nunca foi processado, mas já foi processado. Trabalha como cozinheiro no centro de São Paulo. Mora sozinho. Conhece BEATRIZ no dia do evento, data em que foram presos. Foi pego no interior do evento. Fuma maconha e pediu a indicação de quem vendia. Foi até o banheiro e perguntou ao traficante sobre as drogas. Ficou na fila aguardando para comprar as drogas. Gritaram polícia bem alto, muitas pessoas correram o depoente não correu porque não tinha comprado entorpecentes. Ficou parado, foi agarrado pelos policiais e jogado para fora, numa área do evento. Um dos policiais jogou as drogas que encontrou na bolsa. A bolsa não era do depoente. Não conhecia BEATRIZ, a conheceu na delegacia. Ficou na viatura por cerca de 2 horas, mas só a viu na delegacia. Não tinha advogado na delegacia. Não sabe se BEATRIZ era acompanhada de advogado. Não havia entorpecentes ou dinheiro com o depoente. Foi preso na porta do banheiro, aguardando para comprar maconha. Pagaria com cartão ou pix. Não viu BEATRIZ sendo presa. Foi abordado por três policiais. Foi a festa sozinho, tinha bastante conhecidos, como o "Junior". Não percebeu a aproximação dos policiais, pois havia muita gente. Faz uso de maconha e faz chá por ser calmante.

A ré BEATRIZ declarou que nunca foi presa ou processada. Trabalha como garota de programa e eventos. Mora sozinha. Quando o segurança da balada pegou a depoente, estavam usando a droga Key. Foi levada para o lado dentro, acessaram o celular e pediram dinheiro. Os seguranças implantaram mais drogas na bolsa da depoente. Pagou 280 pelos entorpecentes. Compra as drogas porque seus clientes dos programas geralmente são usuários. Viu JOSE ROBERTO já dentro da viatura. O evento era na Portuguesa. Foi ao evento com o Paulo Galdino. Na empresa de Paulo a depoente trabalha na portaria da balada, são alugados espaços e realizadas as festas. A depoente não tinha dinheiro. Foi abordada pelos seguranças da balada. Quando os policiais chegaram já encontraram as drogas em cima de uma cadeira. Os seguranças levaram o celular da depoente. O advogado Wagner foi até a delegacia. Na delegacia ficou em silêncio. Só viu os policiais horas depois e foi levada com JOSE ROBERTO e outro indivíduo para a delegacia. A depoente estava com 78 porções de ketamina, metade comprou na porta e o resto no interior do evento. Usaria as drogas com os clientes do programa. No evento já teria um programa agendado. Não viu os policiais que depuseram hoje na data dos fatos. Não sabe o nome dos seguranças que a abordaram, porque mandavam ficar de cabeça baixa. Os clientes dos programas fazem pagamento por cartão. Usa a ketamina quase todo dia.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os policiais militares ouvidos em juízo foram coesos ao afirmarem que realizavam patrulhamento preventivo, quando avistaram os acusados JOSÉ ROBERTO e BEATRIZ juntos em atitude suspeita próximo à fila de entrada do evento. Realizaram abordagem e na posse dos acusados localizaram 103 porções de cocaína, 88 porções de ecstasy, 87 frascos contendo lança-perfume, 28 porções de cocaína, 30 porções de ecstasy, e 12 frascos contendo lança-perfume. Ressalto que os policiais não tinham inimizade ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RÉU

PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 404514 / PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 12/03/2018).

O depoimento apresentado pela testemunha Paulo, afirmando que estaria com BEATRIZ usando drogas em um banheiro, quando a ré foi retirada por supostos policiais levada para outro local do evento, não se mostrou verossímil, isso porque os policiais foram coesos ao afirmar que os réus foram presos do lado de fora do evento e em momento algum citaram a presença de Paulo no local dos fatos. Ademais, Paulo afirmou estar sob efeito de drogas ao ser presenciado a suposta abordagem policial, de forma que sua percepção dos fatos não pode ser integralmente considerada.

Não bastasse isso, Paulo mentiu ao afirmar que conhecia JOSÉ ROBERTO por terem participado de festas em comum, versão que foi rechaçada pelo referido réu, afirmando que não conhecia BEATRIZ ou Paulo, somente tendo contato com BEATRIZ na Delegacia.

Considerando que os réus foram detidos nas imediações do Estádio do Canindé, ocasião em que era realizado no local um festival de música eletrônica, e pelos policiais foi dito que os entorpecentes eram oferecidos aos frequentadores do referido evento, de rigor o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/06.

Por fim, a materialidade da conduta surge dos documentos juntados aos autos, em especial ao auto de exibição e apreensão (fls. 05/06) e laudo pericial (229/232), em conjunto com a prova oral.

Portanto, procede a denúncia.

Na primeira fase, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, levando-se em conta a grande quantidade e variedade de entorpecentes localizada com os réus, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, o que perfaz 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, tendo em vista que a pena já foi estipulada em seu patamar mínimo, nos termos da sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, nos termos do artigo 40, III, da Lei 11.343/06, aumento a pena em 1/6 (um sexto), o que corresponde a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Considerando que ambos os réus são primários e por não haver provas de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa, a pena é reduzida em 2/3 (dois terços), o que totaliza 02 (dois) anos, três meses e 06 (seis) dias de reclusão e 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Não há outras causas a apreciar quanto a essa pena, a qual se torna definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

De acordo com o artigo 33, § 2º, alínea, "c", do Código Penal, considerando que ambos os réus são primários, o regime aberto é o que se aplica para cumprimento de pena.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal e por terem sido condenados pelo tráfico privilegiado, substituo a pena por privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO.

ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.

HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N.

11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME

NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA

CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA.

ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL.

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE [...]11. A individualização da sanção penal (alçada a direito fundamental, inscrito no art. 5º, XLVI da Constituição da República) não se limita à quantidade da pena; o seu regime e a modalidade da reprimenda imposta também compõem essa ideia, que carrega em si a proporcionalidade da pena. Se o Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente (art. 33, § 2º c/c 59, do CPB), permitindo também substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CPB), não há razão para impor-se a condenados pela modalidade mais tênue do crime de tráfico de entorpecentes o mesmo regime de pena que, ex vi lege, se costuma impingir somente a quem é condenado por outros crimes, ou mesmo por tráfico, a mais de 8 anos de pena, ou a reincidentes ou portadores de circunstâncias desfavoráveis.[...] (HC 596.603, Relator Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, STJ).

Os réus poderão apelar em liberdade, considerando a pena e regime fixados, bem como por não estarem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Expeçam-se alvarás de soltura clausulado.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR os réus JOSÉ ROBERTO SANTOS DE SOUZA e BEATRIZ CANTANHÊDE (nome social de Luciano Cantanhêde Ramos) a 02 (dois) anos, três meses e 06 (seis) dias de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, e pagamento de 226 (duzentos e vinte e seis) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito. Defiro parcialmente o requerimento Ministerial e determino extração de cópias do processo, remetendo-se para instauração de inquérito policial com vias a investigar a testemunha Paula pelo crime de falso testemunho. Consigno que não foram produzidos indícios suficientes quanto ao delito de exploração à prostituição e nem razões para investigação das atividades patrocinadas pela empresa de sua propriedade, a "Indústria Club".

Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (Felipe Alves de Souza), Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

São Paulo, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA